

ESTATUTO COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CELENDÍN LTDA. N°406

TÍTULO I GENERALIDADES

ANTECEDENTES Y MARCO JURÍDICO.

ARTÍCULO 1°.- La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Celendín Ltda. No 406”, se constituyó el 30 de abril del año 1966. Fue reconocida por el Consejo Superior del Instituto Nacional de Cooperativas mediante Resolución N°208 de fecha 13 de junio del año 1967. Su inscripción consta en la Ficha N°21, Asiento 1 Folio 29 Tomo I del Libro de Cooperativas – Partida Registral N°05000251 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Cajamarca perteneciente a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos del Perú (SUNARP)..

Adecuó su Estatuto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Cooperativas - Decreto Legislativo N° 085 y su modificatoria Decreto Legislativo N° 141. Posteriormente y en cumplimiento de las disposiciones dictadas por la Superintendencia de Banca y Seguros quedó inscrita en el Registro Oficial de Cooperativas de Ahorro y Crédito a través de la Resolución S.B.S. N° 208 del 13.06.1967. Luego adecuó su Estatuto a las disposiciones contenidas en la Resolución S.B.S. N° 540-99 y su modificatoria Resolución S.B.S. N° 621-03.

En cumplimiento de las normas legales vigentes sobre prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, entre otras, la Ley 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú, su reglamento y las normas sobre la materia emitidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

Y, con la dación de la Ley N°30822– Ley que modifica la Ley N°26702 (Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS y otras normas concordantes, respecto de la regulación y supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito), promulgada en fecha 2 de julio del año 2018; asimismo de conformidad con la Resolución SBS N°4977-2018 – Reglamento de Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a captar recurso del público, publicada en fecha 17 de diciembre del año 2018; además en concordancia con el punto IV) del Literal I) del numeral 1 de la vigésimo cuarta disposición final y complementaria de la Ley N°26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS modificada por Ley N°30822; y de igual conformidad con la Resolución SBS N°0480-2019 – Reglamento General de las Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a captar recurso del público publicada en fecha 7 de febrero del año 2019; la Asamblea General Extraordinaria de Delegados acordó aprobar la adecuación de su Estatuto a la normatividad vigente; y a su vez, aprobó la Modificación Total del Estatuto.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Celendín Ltda. N°406 se rige por el presente Estatuto, por la Legislación de Cooperativas vigente en el Perú y las disposiciones que dicte la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y normas concordantes.

En los casos no previstos por las indicadas normas, se regirá por los Principios Generales del Cooperativismo y a falta de ellos por el derecho común.

DENOMINACIÓN

ARTÍCULO 2°.-La denominación de la Cooperativa es: “COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CELENDÍN LTDA. N°406”; pudiendo utilizar indistintamente las siglas “COOPAC CELENDIN LTDA. N°406”; y, que en adelante, para estos efectos, se denominará “La Cooperativa”.

DOMICILIO, ÁMBITO y DURACIÓN

ARTÍCULO 3°.- La Cooperativa tiene como domicilio la ciudad de Celendín, distrito de Celendín, provincia de Celendín, Departamento de Cajamarca, pudiendo aperturar oficinas, agencias y sucursales en cualquier lugar del país, previa autorización de la autoridad competente de acuerdo a las normas legales vigentes. El plazo de duración de La Cooperativa es indefinido.

RESPONSABILIDAD

ARTÍCULO 4°.- La responsabilidad de La Cooperativa está limitada a su patrimonio neto y a las aportaciones suscritas de sus socios. Asimismo, el socio responde con sus aportaciones conjuntamente con los demás socios de las obligaciones contraídas por La Cooperativa incluso antes de su ingreso a ella y hasta el cierre del ejercicio dentro del cual renunciare o cesare de su calidad de socio.

TÍTULO II DE LOS FINES, OBJETIVOS Y MEDIOS

FINES

ARTÍCULO 5º.- La Cooperativa es una persona jurídica sin fines de lucro, basada en un convenio social que se sustenta en la solidaridad y la ayuda mutua entre sus socios con el propósito de satisfacer las necesidades económicas financieras y otras complementarias de sus integrantes, brindándoles un alto grado de seguridad mediante una eficaz y eficiente gestión. La Cooperativa consagrando el principio de igualdad a favor de sus socios, por ningún motivo concederá preferencias o privilegios a sus promotores, fundadores, dirigentes, directivos, funcionarios y/o trabajadores.

OBJETIVOS

ARTÍCULO 6º.- Los objetivos de la cooperativa son:

- a) Promover el desarrollo económico social, social y cultural de sus socios, mediante el esfuerzo propio y la ayuda mutua; así como el trabajo solidario para fomentar una sociedad más justa y con sensibilidad humanitaria.
- b) Fomentar la educación cooperativa entre los socios y proyectarla hacia la comunidad en general.
- c) Realizar toda actividad lícita acorde con los fines asociativos, de conformidad con las leyes vigentes y los principios universales del cooperativismo.
- d) Promover la integración cooperativa nacional e internacional.
- e) Constituir patrimonios autónomos ya sea de seguro o de carácter asistencial en favor de sus socios, siendo este acto, un acto cooperativo.

MEDIOS

ARTÍCULO 7º.- Para lograr los objetivos, la Cooperativa dentro de los límites establecidos por las normas legales vigentes, podrá realizar las operaciones y servicios siguientes:

OPERACIONES Y SERVICIOS DE NIVEL 1:

1. Recibir depósitos de sus socios. No incluye cuentas corrientes ni depósitos de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).
2. Otorgar a sus socios créditos directos, con o sin garantía, con arreglo a las condiciones que señale el respectivo reglamento de créditos de la Coopac.
3. Otorgar avales y fianzas a sus socios, a plazo y monto determinados, no válidos para procesos de contratación con el Estado.
4. Recibir líneas de crédito de entidades nacionales o extranjeras.
5. Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para el desarrollo de sus actividades.
6. Efectuar depósitos en instituciones financieras o en otras entidades del sistema cooperativo de ahorro y crédito.
7. Operar en moneda extranjera.
8. Constituir, efectuar aportaciones o adquirir acciones o participaciones en otras cooperativas, o en sociedades que tengan por objeto brindar servicios a sus asociados o tengan compatibilidad con su objeto social. Esto debe ser comunicado a la Superintendencia dentro de un plazo de diez (10) días hábiles.
9. Efectuar operaciones de descuento y factoring con sus socios.
10. Efectuar operaciones de cobros, pagos y orden de transferencia de fondos donde al menos una parte debe ser socio (ordenante o beneficiario).
11. Efectuar operaciones de venta de cartera crediticia, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Transferencia y Adquisición de Cartera Crediticia aprobado por la Resolución SBS N° 1308-2013 y sus modificatorias, pero respetándose los límites de concentración aplicables a las Coopac según el Reglamento General de la cooperativa de ahorro y crédito no autoriza captar recursos del público (Resolución SBS N° 0480-2019). Para efectos de la aplicación de esta norma se considera como personas vinculadas a la Coopac a las personas que integren su grupo económico, así como a sus directivos, gerentes y principales funcionarios.
12. Expedir y administrar tarjetas de débito, previa autorización de la Superintendencia.
13. La Coopac puede efectuar actividades que coadyuven a la realización de las operaciones expresamente contempladas en este nivel, en la medida que no trasgreden las normas emitidas por la Superintendencia y que no se desnaturalicen las operaciones antes enumeradas.

OPERACIONES Y SERVICIOS DE NIVEL 2:

Nivel 2 comprende las operaciones del nivel 1, más las siguientes:

1. Recibir depósitos por compensación por tiempo de servicios (CTS) de sus socios.
2. Otorgar avales y fianzas a sus socios, a plazo y montos determinados, válidos para procesos de contratación con el Estado.
3. Realizar operaciones de arrendamiento financiero y capitalización inmobiliaria de sus socios.
4. Otorgar fondos intercooperativos activos.
5. Comprar, conservar y vender títulos representativos de la deuda pública, interna y externa, así como obligaciones del BCRP.
6. Adquirir, conservar y vender valores representativos de capital que se negocien en algún mecanismo centralizado de negociación e instrumentos representativos de deuda privada con forme a las normas que emite la superintendencia, así como certificados de participación en fondos mutuos y fondos de inversiones.
7. Contratar forwards de moneda extranjera con fines de cobertura, previa autorización de la superintendencia, solo con contrapartes autorizadas por esta. La realización de ésta operación se rige por lo establecido para los forwards con fines de cobertura en el reglamento para la negociación y contabilización de productos derivados de las empresas del sistema financiero aprobado por la RESOLUCIÓN SBS N° 1737-2006 y sus modificatorias.

8. Efectuar operaciones de compra de cartera crediticia de otras COOPAC, empresas del sistema financiero o empresas comerciales, siempre que los deudores cuya cartera se adquiere sean socios de la COOPAC adquirente. La realización de esta operación se rige por lo establecido en el reglamento de Transparencia y Adquisición de Cartera Crediticia, aprobado por la resolución SBS N° 1308-2013 y sus modificatorias, pero respetándose los límites de concentración aplicables a la COOPAC según el Reglamento General de las Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas de captar recursos del público (Resolución SBS N° 0480-2019).
Para efectos de la aplicación de esta norma se considera como personas vinculadas a la COOPAC, a las personas que integren un grupo económico, así como a sus directivos, gerentes y principales funcionarios.
9. Contraer deuda subordinada redimible computable en el patrimonio efectivo suplementarios (patrimonio efectivo de nivel 2 para las empresas del sistema financiero) de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de deuda Subordinada aplicables a las empresas del Sistema Financiero, aprobado por resolución de la SBS N° 975-2016.
10. Construir patrimonios autónomos de seguro de crédito, para establecer coberturas o fondos de contingencia, previa autorización de la superintendencia, así como construir patrimonios autónomos de carácter asistencial, con el objeto de cubrir los gastos de sepelio a favor de sus socios, de conformidad con las normas que emite la superintendencia.
11. Expedir y administrar Tarjeta de Créditos, previa autorización de la superintendencia.
12. La Coopac puede efectuar actividades que coadyuven a la realización de las operaciones expresamente contempladas en este nivel, en la medida que no trasgreden las normas emitidas por la superintendencia y que no desnaturalice las operaciones antes enumeradas.

TÍTULO III DE LOS SOCIOS

ARTÍCULO 8°.- Podrán ser socios de la cooperativa;

- a) Las personas naturales con capacidad legal, salvo los casos de menores de edad, que por excepción autorice el Reglamento; y, siempre y cuando sus derechos y obligaciones sean ejercidas por sus padres (padre o madre), o tutores legales.
- b) Las personas jurídicas que estén constituidas e inscritas con arreglo a ley.
- c) Los trabajadores de la cooperativa.

OBLIGACIONES.

ARTÍCULO 9.- Son obligaciones de los socios:

- a) Cumplir con las disposiciones del presente Estatuto, reglamentos y cualquier otra disposición interna que adopten los órganos de gobierno, no pudiendo alegar desconocimiento de las mismas.
- b) Cumplir puntualmente con sus obligaciones económicas ^(*) frente a la Cooperativa, de forma mensual, ininterrumpida y sin retrasos.
- c) Cumplir con sus obligaciones asociativas ^(**) con la Cooperativa.
- d) Participar activamente en el desarrollo de la Cooperativa.
- e) Concurrir obligatoriamente a todas las convocatorias que realice la Cooperativa; más aún si ostenta la calidad de delegado y/o directivo debe concurrir a todas las Asambleas Ordinarias y/o Extraordinarias, así como a las Asambleas de Elecciones y Renovación de Tercios. Se exceptúa de esta obligatoriedad a los socios menores de edad.
- f) Agotar previamente y respetar las instancias de la Cooperativa en cualquier reclamo que formule, antes de acudir ante el Organismo de Supervisión o Autoridad Judicial.
- g) Guardar las consideraciones y respeto mutuo entre Socios, Delegados y Dirigentes.
- h) Velar y colaborar con la buena imagen de la Cooperativa a través de sus propios actos, no afectando el orden público ni las buenas costumbres.

^(*) Entiéndase como obligaciones económicas, el pago de los siguientes conceptos:

- De las cuotas de los créditos (préstamos) concedidos por la Cooperativa,
- De los aportes mensuales fijados anualmente por la Asamblea General,
- De las multas por no asistir a Proceso Electoral o Asambleas (General y/o Extraordinarias)
- De las cuotas mensuales establecidas en el Programa de Previsión Social y de cualquier otra cantidad económica señalada en el Estatuto o acordada por Asamblea General.

^(**) Entiéndase como obligaciones asociativas, las de naturaleza participativa y de proyección a la comunidad en eventos previamente convocados por los Órganos de Gobierno de la Cooperativa.

DERECHOS

ARTÍCULO 10°.- Son derechos de los socios:

- a) Elegir y ser elegido ^(***) como Delgado y/o Dirigentes de los Consejos y Comités de acuerdo con el Estatuto y Reglamento de Elecciones. Para el caso de los socios que son personas jurídicas deberán acreditar un solo representante ante la Asamblea.
- b) Realizar las operaciones de crédito y acceder a cualquier otro servicio o producto brindado por La Cooperativa, siempre que esté calificado y haya pasado los filtros respectivos indicados en los

- Reglamentos internos.
- c) Participar en las Asambleas que les corresponda con derecho a voz y voto. En ningún caso se admitirá votación por poder.
 - d) Participar en todas las actividades que organice la Cooperativa.
 - e) Ser informado periódicamente sobre la marcha de la Cooperativa a través de los estamentos correspondientes.
 - f) Retirarse voluntariamente conforme lo establece el inciso "a" del Artículo 11° del presente Estatuto.
 - g) Interponer los recursos impugnatorios que estime pertinente contra los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración y que afecten su condición asociativa.
 - h) Presentar ante el Consejo de Administración las quejas o denuncias ante el conocimiento de cualquier infracción cometida por algún socio, delegado, dirigentes, funcionario y/o trabajador de La Cooperativa.

(***) Para ejercer el derecho de elegir y ser elegido, el socio debe tener la condición de socio hábil. Se considera Socio hábil, a quien no registra atrasos, por más de 30 días, en sus obligaciones económicas con La Cooperativa, de conformidad con el inciso "b" del artículo 9° del presente Estatuto; y además no se encuentre sancionado por incumplimiento de sus obligaciones de carácter asociativo, conforme el inciso "d" y último párrafo del artículo 9° del presente Estatuto.

PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE SOCIO.

ARTÍCULO 11°. - La condición de socio se pierde por:

- a) Renuncia escrita del socio. El Consejo de Administración podrá diferir la aceptación de la renuncia cuando el socio renunciante tenga deudas exigibles a favor de la Cooperativa, tanto en su calidad de deudor moroso directo o indirecto (aval) ó cuando la situación económica o financiera de la cooperativa no lo permita.
- b) Fallecimiento del socio.
- c) Exclusión acordada por el Consejo de Administración, por las siguientes causales:
 - 1. La enajenación total de su aporte social como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones económicas contraídas con la Cooperativa, reservándose La Cooperativa el derecho de accionar con los mecanismos que le otorga la Ley para recuperar, de ser el caso, los saldos insolutos.
 - 2. Incumplir durante seis (6) meses consecutivos con el pago de las aportaciones mensuales, acordadas por la asamblea general. (****)
 - 3. Utilizar los bienes, recursos económicos y/o razón social de la Cooperativa para fines particulares que afecten el normal desarrollo de La Cooperativa.
 - 4. Haber sido condenado por acto doloso en agravio de la Cooperativa y/o de terceros siempre que ellos están referidos a la comisión del Delito contra el patrimonio. Haber obtenido fallos o sentencias adversas en procesos judiciales iniciados por éste en contra de la cooperativa.
 - 5. Actuar directa o indirectamente en contra de los intereses de la Cooperativa, causando daño o perjudicando a la buena imagen de la Cooperativa, utilizando cualquier medio escrito, verbal, redes sociales o similares, que perjudiquen a la institución o a sus representantes....
 - 6. Percibir de La Cooperativa cualquier tipo de retribución económica, en forma fija, bajo cualquier modalidad, salvo la que corresponde por remuneración, dieta y/o gastos de representación de ser el caso.
 - 7. Por actos de orden asociativo sujetos a aplicación de sanción según Ley y Estatuto.
- d) Disolución y liquidación, en caso de ser el socio persona jurídica.

(****) En el caso del inciso "c" numeral 2, del presente artículo, el socio al ser excluido de su condición de "socio hábil", pasa a ser considerado "socio pasivo" teniendo éste un (01) año calendario, contado a partir de fecha de declaración de socio pasivo, para regularizar su condición; de lo contrario, sus aportes y/o ahorros pasarán a formar parte de las utilidades del capital adicional de La Cooperativa del ejercicio económico vigente.

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS DEL SOCIO

ARTÍCULO 12°.- Producida la pérdida de la condición de socio y cancelada su inscripción, se liquidará su cuenta en la que se acreditará sus derechos y debitarán sus obligaciones y la parte proporcional de las pérdidas producidas a la fecha de cierre del ejercicio anual dentro del cual renunciare, o cesare o por otra causa, incluso teniendo en cuenta los gastos administrativos establecidos por La Cooperativa, de acuerdo a los artículos 23° y 24° de la Ley General de Cooperativas.

El saldo neto restante de la liquidación, si lo hubiere, será pagado en efectivo directamente al ex-socio ó a sus herederos, dentro del plazo máximo de tres (3) meses.

No podrá destinarse anualmente para estos pagos, más del diez por ciento (10%) del capital social según el Balance del último ejercicio económico.

TÍTULO IV DE LOS DELEGADOS Y DIRECTIVOS

CARACTERÍSTICAS, FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS DELEGADOS y DIRECTIVOS

ARTÍCULO 13°.- Los Delegados son socios hábiles elegidos en proceso electoral que representan en la Asamblea General a los demás socios. Los requisitos para ser elegidos delegados se encuentran establecidos en el Reglamento General de Elecciones, en concordancia con el inciso “e” del artículo 9° del presente Estatuto.

Se consideran como directivos (ó dirigentes) aquellos socios que sean miembros titulares del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Comité de Educación y Comité Electoral; así como a los miembros suplentes de cada uno de ellos.

Los directivos son renovados anualmente en la Asamblea General, dentro de los noventa días calendario de cerrado el ejercicio económico anual de la Coopac, en proporciones no menores al tercio del respectivo total. En caso de no efectuarse la renovación de tercios en el plazo establecido, los miembros del Consejo de Administración son responsables solidarios pasibles de una sanción administrativa, conforme a la presente ley y sus normas reglamentarias.

Los directivos pueden ser reelegidos para el período inmediato siguiente. Bajo ninguna circunstancia procede la reelección indefinida.

Los directivos suplentes son siempre elegidos por un año y reemplazan a los titulares solo por el tiempo de su propio mandato. Vencido el mandato de los directivos, estos pueden volver a postular como tales si hubiera transcurrido un período mínimo de un año entre su cese y la fecha en que iniciaría funciones como directivo.

Se considera que hay reelección para el período inmediato siguiente cuando un miembro titular cesante de un consejo o comité postula de manera inmediata para ocupar un cargo de miembro titular o suplente en el Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Comité de Educación o Comité Electoral.

No se considera reelección para el período inmediato siguiente cuando:

- i) Un miembro suplente es elegido como titular en el mismo órgano.
- ii) Un miembro suplente es nuevamente elegido como suplente.
- iii) Un miembro, titular o suplente, que ejerce el cargo por un período menor al estatutario para cubrir la vacancia producida, es elegido para el período inmediato siguiente.

En ningún caso, quienes se hayan desempeñado como miembros del Consejo de Administración pueden ser reelegidos para el período inmediato siguiente para ejercer como miembros del Consejo de Vigilancia. No pueden ser directivos en el mismo período aquellos que tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad entre sí ni los que tengan uniones de hecho entre sí; tampoco aquellos que tengan la misma relación de parentesco antes referida o tengan una unión de hecho con algún trabajador de la Coopac.

Lo dispuesto en el presente artículo es igualmente aplicable para la elección de los delegados, en lo que resulte pertinente.

Son atribuciones y obligaciones de los delegados:

- a) Tienen derecho a voz y a voto en las Asambleas;
- b) Elegir y ser elegido miembro de los Consejos, Comités y Comisiones;
- c) Recibir información en forma periódica sobre la marcha de la Cooperativa;
- d) Estar al día en sus obligaciones económicas y asociativas con La Cooperativa.
- e) Asistir obligatoriamente a los cursos de capacitación para Delegados que establezca La Cooperativa a través del Comité de Educación, salvo que deje constancia de su inasistencia por razones justificadas.
- f) Desempeñar satisfactoriamente los encargos que les sean encomendados, ya sea por la Asamblea General o por el Consejo de Administración.
- g) Cumplir los dispositivos legales vigentes, estatutarios, reglamentarios y acuerdos tomados en Asamblea General.

PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE DELEGADOS E IMPEDIMENTOS PARA SER GERENTE Y/O DIRECTIVOS DE LOS CONSEJOS Y COMITÉS

ARTÍCULO 14°.- Se pierde la condición de delegado por:

- a) Por exclusión o remoción acordada por el Consejo de Administración por incumplimiento de las obligaciones que como socio o delegado, se encuentran establecidas en los artículos 9°, 11° y 13° del presente Estatuto, en lo que corresponda.

La vacancia declarada como consecuencia de lo señalado en el párrafo precedente será cubierta por el socio hábil que obtuvo la votación inmediata siguiente al último de los incorporados, quien asumirá la condición de Delegado hasta el inmediato Proceso Electoral en que el Comité Electoral procederá al reemplazo o cobertura definitiva de dicha vacante. La designación del delegado bajo estas circunstancias es de responsabilidad del Comité Electoral

Para acceder a la Gerencia General o a la calidad de Directivos (titulares o suplentes) de los consejos y comités, se debe contar con idoneidad moral y no deben estar incurso en los impedimentos previstos en el artículo 20° de la Ley N°30822, en el numeral 3 del artículo 33° de la Ley General de Cooperativas. El Gerente gerente debe cumplir con requisitos de idoneidad técnica y moral que lo califiquen para desempeñar el cargo de manera adecuada, y no debe estar incurso en los impedimentos previstos en el artículo 20 de la presente ley ni en los impedimentos estipulados en el numeral 3 del artículo 33 de la Ley General de Cooperativas.

Son IMPEDIMENTOS Para acceder a la Gerencia General y/o a la calidad de Directivos (titulares o suplentes) de los consejos y comités, estar incurso además en las siguientes causales:

1. Los condenados por delitos de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, financiamiento de terrorismo, terrorismo, atentado contra la seguridad nacional y traición a la patria y demás delitos dolosos, aun cuando hubieran sido rehabilitados.
2. Los que se encuentren en proceso de insolvencia y los declarados en quiebra.
3. Los miembros del Poder Legislativo y de los órganos de gobierno de los Gobiernos Locales y Regionales.
4. Los que registren protestos de documentos en los últimos 5 años no aclarados a satisfacción de la Superintendencia.
5. Los que, en los 2 años previos, hayan sido directores o gerentes de empresas intervenidas por la Superintendencia, siempre que administrativamente se les hubiere encontrado responsables de actos que han merecido sanción.
6. Las personas naturales o jurídicas y/o los accionistas mayoritarios a quienes se les haya cancelado su autorización de operación, o su inscripción en cualquier registro requerido para operar o realizar oferta pública de valores, por infracción legal en el Perú o en el extranjero.
7. Los que, como directores o gerentes de una persona jurídica, hayan resultado administrativamente responsables por actos que han merecido sanción. Y los que participen en acciones, negociaciones o actos jurídicos de cualquier clase, que contravengan las leyes o las sanas prácticas financieras o comerciales establecidas en el Perú o en el extranjero.

ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS DIRECTIVOS.

ARTÍCULO 15°.- Son atribuciones y obligaciones de los directivos:

- a) Tener derecho a voz y a voto en las Asambleas General de delegados siempre y cuando ejerza también el cargo de Delegado; en el caso que sólo sea dirigente tiene derecho a voz, siempre y cuando esté en la condición de socio hábil.
- b) Presentar al Consejo de Administración propuestas para el mejoramiento de los servicios;
- c) Cumplir puntualmente con sus obligaciones económicas y asociativas con La Cooperativa, ser socio hábil.
- d) Asistir y aprobar los cursos de capacitación para socios, delegados y directivos que se dicte a través del Comité de Educación, salvo que deje constancia de su inasistencia por razones justificadas, las mismas que no podrán exceder de cuatro (04) durante su mandato. Los cursos materia de evaluación deben estar referidos a Cooperativismo, Principios Cooperativos, Normativa Interna y Gestión Empresarial.
- e) Desempeñar satisfactoriamente los encargos que les sean encomendados, ya sea por las asambleas generales o por consejos o comités que conforma.
- f) Rendir cuenta del dinero entregado por la institución para gestiones propias de su cargo, en los plazos previstos en el Reglamento respectivo desde la culminación de la comisión de servicio o tarea desempeñada.
- g) Cumplir los dispositivos legales vigentes, estatutarios y los acuerdos tomados en Asamblea General y en su propio Consejo, salvo que haya dejado expresa constancia de su desacuerdo, el mismo que deberá estar debidamente fundamentado y dentro de los alcances legales.
- h) Presentar Declaración Jurada de bienes y rentas dentro del plazo improrrogable de 10 días calendarios después de su elección. Su omisión dará lugar a la suspensión automática de su calidad de dirigente y comunicación a la Superintendencia Adjunta de la SBS.
- i) Presentar Curriculum Vitae dentro del plazo improrrogable de 10 días calendarios después de su elección. Su omisión dará lugar a la suspensión automática de su calidad de dirigente y comunicación a la Superintendencia Adjunta de la SBS.
- j) Asegurar que el patrimonio efectivo de La Cooperativa deba ser igual o mayor al 10% de sus activos y contingentes ponderados por riesgo de crédito de mercado y operacional, anticipando posibles fluctuaciones negativas del ciclo económico y en función al perfil de riesgo de operaciones.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES.

ARTÍCULO 16°.- Los requisitos para ser elegidos Directivos están señalados en el presente Estatuto y en el Reglamento de Elecciones.

Se considera Dirigentes a los miembros titulares y suplentes de los Consejos y Comités, los que deben reunir condiciones de idoneidad técnica y moral así como encontrarse al día en sus obligaciones económicas y asociativas con la Cooperativa. De advertirse o acreditarse la pérdida de dichas condiciones o el incumplimiento de tales obligaciones se producirá la suspensión de la condición de dirigente.

Las funciones dirigenciales, están sujetas a las siguientes consideraciones y restricciones:

- a) Los miembros de los consejos y comités, no pueden desempeñarse como trabajadores de La Cooperativa ni ocupar cargos administrativos al interior de la misma; es decir no pueden ejecutar ni desarrollar funciones o acciones administrativas de la Cooperativa, excepto cuando se encargue interina y temporalmente la Gerencia, en cuyo caso el desempeño en el cargo no será rentado.
- b) Las funciones dirigenciales son personales e indelegables.
- c) Entre los dirigentes y/o delegados y/o funcionarios y/o trabajadores de La Cooperativa, no debe existir parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. De presentarse el caso, este hecho constituye un impedimento temporal para ejercer el cargo como Directivo.
- d) Además no pueden ejercer los cargos de Dirigentes, quienes se encuentren comprendidos en los alcances y prohibiciones señaladas en la Ley General de Cooperativas, así como en las disposiciones que dicte la SBS.

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA.

ARTÍCULO 17°.- Los miembros de los consejos y comités son respectiva y solidariamente responsables por las decisiones de estos órganos. Cuando un Directivo no esté conforme con algún acto o acuerdo, deberá hacer constar en el acta de su consejo o comité su disconformidad y/o voto discrepante debidamente fundamentado o mediante carta notarial cursada dentro del plazo de tres días hábiles de haber tomado conocimiento del acuerdo adoptado.

La responsabilidad solidaria alcanza al Gerente por los acuerdos que le corresponde ejecutar, salvo que atendiendo a su pericia en la materia, deje constancia de su discrepancia u objeciones antes de ejecutarlos; esta responsabilidad además alcanza a los miembros del consejo de vigilancia por los actos fiscalizables que éste no observare en la forma y el término que establece el presente Estatuto y su Reglamento.

De conformidad con la Ley N°30822, La Cooperativa, los integrantes de su Consejo de Administración, los integrantes de su Consejo de Vigilancia, los integrantes de sus comités y comisiones, y sus trabajadores quedan sujetos a sanciones, según la gravedad de sus faltas, por incumplimiento de las obligaciones, deberes y prohibiciones previstas en la Ley N°30822 y su reglamentación y en la Ley General de Cooperativas, destinadas a regular los alcances de la actuación de las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a recibir recursos de terceros.

Por lo que, constituyen infracciones pasibles de sanción, las conductas siguientes:

- a) No contar con los títulos habilitantes o requisitos exigidos para operar o seguir operando conforme al esquema modular asignado.
- b) Realizar operaciones no autorizadas en el nivel de esquema modular asignado.
- c) Impedir o interrumpir las labores de inspección, control o supervisión de las autoridades competentes.
- d) Incumplir con la entrega de la documentación solicitada en el tiempo, modo y forma requerida por la autoridad competente.
- e) Captar recursos de fuentes no autorizadas.
- f) Incumplir con llevar los instrumentos contables, financieros o similares exigidos conforme a las normas de la materia.
- g) Incumplir con renovar dentro de los plazos y forma prevista a las autoridades y directivos.

Los integrantes del Consejo de Administración, los integrantes de su Consejo de Vigilancia, los integrantes de comités y comisiones de la Cooperativa, y sus trabajadores quedan sujetos a las siguientes sanciones, según la gravedad de sus faltas:

a. Amonestación.

b. Multa a los integrantes del Consejo de Administración, a los integrantes del Consejo de Vigilancia, a los integrantes de los comités y comisiones, o a los trabajadores responsables no menor a 0.30 unidades impositivas tributarias (UIT), ni mayor de diez unidades impositivas tributarias (UIT).

RENOVACIÓN POR TERCIOS

ARTÍCULO 18°.- Los directivos son renovados anualmente en la Asamblea General, dentro de los noventa días calendario de cerrado el ejercicio económico anual de la Coopac, en proporciones no menores al tercio del respectivo total

Los Directivos que concluyen su mandato deben descansar por lo menos un (01) año antes de volver a postular. Esta restricción no es aplicable para los dirigentes suplentes que en condición de delegado puede postular inmediatamente al cargo de directivo.

El tiempo de duración del Cargo como Directivo (presidente, vice-presidente, secretario, vocales), es de un (01) año; pudiendo ser reelegido, en función a la vigencia de su periodo como directivo.

ATRIBUCIONES DE LOS DIRIGENTES SUPLENTE.

ARTÍCULO 19°.- Los Dirigentes suplentes reemplazan al dirigente titular en los siguientes casos;

- a) Por licencia aprobada por el Consejo o Comité que integra el titular.
- b) Por suspensión en sus derechos como dirigente,
- c) Por fallecimiento del dirigente
- d) Por renuncia del dirigente y
- e) Por exclusión como socio por las causales previstas en el inciso "c" del artículo 11° del presente Estatuto.

Para el caso previsto en el inciso "b" del presente artículo y sólo hasta el término de la suspensión y/o el término de su mandato, el dirigente suplente asumirá la condición de titular.

PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE DELEGADO O DIRIGENTE Y DECLARACIÓN DE VACANCIA:

ARTÍCULO 20°.- La pérdida de la calidad de los Dirigentes y/o Delegados y la consecuente declaración de Vacancia se produce por:

- a) Para el caso de los Delegados:
 1. Estar incurso en las causales señaladas en el artículo 11° de este Estatuto.
 2. Por inasistencia injustificada a dos (2) Asambleas (Ordinarias o Extraordinarias) durante sus respectivo periodo.
 3. Por exclusión o remoción acordada por el Consejo de Administración por incumplimiento de las obligaciones que como socio, se encuentran establecidas en los artículos 9°, 11°, 13° y 14° del presente Estatuto, en cuanto sea aplicable.
- b) Para el caso de los Dirigentes :
 1. Estar incurso en las causales señaladas en los artículos 9°, 11°, 13°, 14° y 15° del presente Estatuto, en cuanto sea aplicable.
 2. Por inasistencia injustificada a tres (3) Sesiones Ordinarias o Extraordinarias de su Consejo o Comité en forma consecutiva o cinco (5) alternas durante el periodo anual en el que ejerce su mandato como directivo. Sean sesiones presenciales o bajo la modalidad no presencial.
 3. En caso que el Presidente del Comité de Educación incurra en las causales de la declaratoria de vacancia previstas en el presente artículo, ello automáticamente implicará también la separación o vacancia en el cargo como miembro del Consejo de Administración y viceversa.

En caso de vacancia o suspensión de algún cargo directivo, es de obligatorio cumplimiento comunicar tal hecho a la Superintendencia Adjunta de la SBS, en un plazo no mayor de 15 días de producida la vacancia y la correspondiente designación de los reemplazantes.

TITULO V DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 21°.- SANCIONES. Las sanciones a imponerse a los Socios en general, Delegados y a los Directivos, se aplicarán en concordancia al Reglamento respectivo y a los artículos 22°, 23°, 24° y 25° del presente Estatuto; las sanciones a considerar son las siguientes:

- a) Amonestación Escrita
- b) Multa pecuniaria
- c) Suspensión temporal de sus derechos como socio, delegado y/o directivo
- d) Exclusión definitiva

ARTÍCULO 22°.- COMPETENCIA PARA SANCIONAR. El Consejo de Administración es el único ente competente para decidir sobre la sanción a aplicar según el caso, a los socios y/o delegados que incurran en las causales previstas en el presente estatuto.

Las sanciones previstas en los incisos "a", "b" y "c" del artículo 21° que son aplicables a los dirigentes, serán impuestas por cada Órgano (Consejo o Comité) al que pertenece el infractor. La Asamblea General es la única instancia competente para aplicar la sanción prevista en el inciso "d" del artículo 21 del presente

Estatuto; es decir, sólo la Asamblea General podrá remover o destituir del cargo al directivo o excluirlo definitivamente.

ARTÍCULO 23º.- ACCIONES SANCIONABLES. Se consideran faltas de orden asociativo debidamente comprobadas; y sujetas a las sanciones previstas en el artículo 21º del Estatuto, las siguientes:

- a) Participar en actos de indisciplina que pueden alterar el normal desarrollo y la estabilidad de La Cooperativa.
- b) La realización de actos contrarios a los intereses y fines de La Cooperativa.
- c) La realización de actos de irrespeto contra los trabajadores de La Cooperativa, miembros del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Comité de Educación, Comité Electoral y demás Órganos directivos así como contra Delegados, con ocasión del desempeño de sus cargos.
- d) La no participación injustificada en los eventos asociativos a los cuales se les haya convocado.
- e) La negativa sin causa justificada a cumplir las comisiones o encargos en beneficio de La Cooperativa, dados por la Asamblea General cuando son Socios y/o Delegados y/o Dirigentes, con las consideraciones sujetas a Ley y Estatuto.
- f) Por fomentar y ejercer dentro de la cooperativa actividades de carácter político, ideológico o de discriminación; así como actividades que alteren el orden público y las buenas costumbres.
- g) Por entregar a la cooperativa bienes o documentos de procedencia fraudulenta.
- h) Por falsedad y/o negligencia en la realización de los informes o documentos que la Cooperativa requiera.

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES.

ARTÍCULO 24º.- Las sanciones a los socios y/o delegados y/o dirigentes se impondrán basándose en el resultado de las investigaciones que efectúe el Consejo de Administración dentro de los quince (15) días hábiles de conocida la falta. El Consejo de Administración, citará al socio o delegado o directivo para que ejerza su derecho de defensa dentro del término de cinco (05) días hábiles, haciéndole conocer los cargos que se le imputan. La sanción a imponerse se aplicará sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles y/o penales que correspondan, de acuerdo a la gravedad de la falta cometida por el infractor en contra de los intereses de La Cooperativa.

NOTIFICACIÓN DE LA SANCIÓN:

ARTÍCULO 25º.- El acuerdo en el que conste la sanción deberá ser puesto en conocimiento del infractor en el domicilio registrado en la cooperativa, dentro de los dos (02) días hábiles de adoptado.

El infractor podrá interponer recurso de reconsideración dentro de los tres (03) días hábiles de notificada la sanción, ante el mismo órgano que Sancionó. Resuelto el recurso de reconsideración negativamente, el infractor podrá interponer recurso de apelación para que su caso sea visto en Asamblea General convocada para tal efecto. El ó los dirigentes que sean sancionados en última y definitiva instancia por Asamblea General, asumirán personal y solidariamente, según corresponda, los gastos que irroge la realización de la Asamblea General convocada para el efecto, los mismos que serán referidos según Informe de Gerencia General, con la opinión del Consejo de Vigilancia sobre la conformidad de su composición.

TÍTULO VI DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO I DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO, CONTROL Y APOYO

ARTÍCULO 26º.- Conforme lo establecido en el artículo 25º de la Ley General de Cooperativas, la dirección, administración y el control de La Cooperativa están a cargo de: La Asamblea General, El Consejo de Administración y, El Consejo de Vigilancia respectivamente.

La Cooperativa tiene obligatoriamente dos Órganos de Apoyo, sin perjuicio de los que pudiera crear la Asamblea General y son: El Comité de Educación y El Comité Electoral.

Tanto La Asamblea, Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Comité Electoral, Comité de Educación, Gerentes y principales funcionarios, deben estar capacitados en los principios cooperativos y en las normas que regulan la actividad de La Cooperativa.

CAPÍTULO II DE LA ASAMBLEA GENERAL

ARTÍCULO 27º.- La Asamblea General es la autoridad suprema de la Cooperativa. Sus acuerdos obligan a todos los socios, presentes o ausentes, siempre que éstos se hubieren tomado de conformidad

con la Ley y el presente Estatuto. Cuando la Cooperativa cuente con más de mil (1 000) socios, las funciones de la asamblea General serán ejercidas por la Asamblea General de Delegados constituida por cien (100) Delegados elegidos bajo la dirección inmediata y exclusiva del comité Electoral mediante sufragio, personal, universal, obligatorio, directo y secreto; son los elegidos en Elecciones Generales y renovados anualmente por tercios.

CONFORMACIÓN Y CLASES DE ASAMBLEA.

ARTÍCULO 28°.- La Asamblea General está integrada por los miembros de los Consejos y Comités elegidos por ésta y por los Delegados.

Podrán asistir, con derecho a voz pero sin voto los dirigentes que no ostenten la condición de Delegados, el Gerente, Asesores, Funcionarios y personal calificado de La Cooperativa.

La Presidencia de la Asamblea estará a cargo del Presidente del Consejo de Administración, en ausencia o por impedimento de éste asume la conducción el Vicepresidente. Sólo se designará director de debates cuando se cuestione justificadamente al Consejo de Administración, previa aprobación de la Asamblea General. La Asamblea General Ordinaria es de naturaleza obligatoria y las Extraordinarias son facultativas.

La Asamblea General Ordinaria y las Extraordinarias se podrán desarrollar de manera física o virtual.

ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA U OBLIGATORIA

ARTÍCULO 29°.- Compete a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará una vez al año, dentro de los noventa (90) días posteriores al cierre del ejercicio económico:

- a. Examinar y pronunciarse sobre la gestión administrativa, financiera, económica, asociativa, sus estados financieros y los informes de los Consejos, pudiendo disponer que se practiquen investigaciones y auditorías si fuesen necesarios.
- b. Elegir y remover por causas justificadas, a los miembros de los Consejos y Comités.
- c. Determinar o fijar la aportación mínima que debe suscribir y pagar el socio mensualmente.
- d. Autorizar a propuesta del Consejo de Administración, la distribución de los remanentes o excedentes o la aplicación de los resultados económicos, así como la emisión de obligaciones.
- e. Adoptar acuerdos sobre asuntos de importancia que afecten el interés de La Cooperativa.
- f. Pronunciarse sobre los objetivos generales de acción institucional, cuando los proponga el consejo de Administración.
- g. Es atribución de la Asamblea General fijar el monto de las Dietas para los miembros Titulares de los Consejos y Comités y el monto de los gastos de representación del Presidente y demás directivos; debiendo poner a conocimiento de los socios los montos respectivos.
- h. Suspender el Reconocimiento de Dietas a los Directivos si La Cooperativa arrojava pérdidas durante tres (03) meses consecutivos.
- i. Otorgar facultad temporal al Consejo de Administración para que dado el caso restituya el reconocimiento de Dietas luego de tres (03) meses consecutivos en los que La Cooperativa no arroje pérdidas en sus estados financieros, salvo que la Asamblea acuerde volver a fijar el monto de la Dieta, en cuyo caso necesariamente se deberá realizar mediante una nueva Asamblea General.
- j. Otorgar facultades al Consejo de Administración para admitir a nuevos socios del régimen reforzado.
- k. Adoptar y Evaluar permanentemente las políticas y medidas pertinentes para el adecuado funcionamiento de los Consejos de Administración y Vigilancia, incluyendo aquellas necesarias para el adecuado cumplimiento del Reglamento General de las Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público.

ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.

ARTÍCULO 30°.- Compete a la Asamblea General Extraordinaria, la misma que podrá realizarse las veces que sea necesario:

- a. Aprobar, reformar, interpretar, modificar parcial y/o totalmente el Estatuto y reglamento de elecciones, en sesiones convocadas exclusivamente para tales fines.
- b. Elegir y remover por causas justificadas, a los miembros de los Consejos y Comités que con su acción, omisión o voto hubieren contribuido a que la cooperativa resulte responsable de infracciones a la Ley, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar.
- c. Autorizar, a propuesta del Consejo de Administración, la adquisición o enajenación o gravamen de los bienes y derechos de La Cooperativa, siempre y cuando tales operaciones sumadas a las ya existentes necesarias para el desarrollo de sus actividades, no excedan en conjunto del cuarenta por ciento (40%) de su patrimonio efectivo.
- d. Acordar la fusión, escisión, disolución y liquidación de la cooperativa, de acuerdo con lo establecido en este Estatuto.

- e. Resolver sobre las reclamaciones y/o apelaciones de los socios contra los actos de los Consejos o Comités, incluidas las decisiones de exclusión.
- f. Remover al Consejo de Vigilancia cuando la Asamblea General declare improcedente o infundado los motivos o causas por los que éste Órgano la hubiere convocado.
- g. Acordar la participación de la cooperativa como socia o accionista de otras personas jurídicas no cooperativas
- h. Pronunciarse sobre asuntos de interés general.

Las demás atribuciones que no sean de competencia exclusiva de la Asamblea General.

CONVOCATORIA y AGENDA

ARTÍCULO 31°.- Compete al Consejo de Administración adoptar el acuerdo de convocar a Asamblea General ordinaria o extraordinaria. La citación ó convocatoria se efectuará por escrito o mediante correo electrónico por lo menos con ocho (08) días calendarios de anticipación, mediante aviso en un diario de circulación regional y/o nacional y/o citación personal al Delegado y/o al correo electrónico indicado por el Delegado. La citación o convocatoria debe estar suscrita tanto por el Presidente como por el Secretario del Consejo de Administración y deberá señalar:

- a. Lugar, día y hora de la Asamblea.
- b. Agenda, especificando los puntos a tratar en la Asamblea.

La Asamblea General no podrá tratar asuntos no previstos en la Agenda para la que fue citada, salvo la remoción de dirigentes o el disponer investigaciones, auditorías o balances extraordinarios como resultado de los asuntos que examine.

OTROS MECANISMOS DE CONVOCATORIA:

ARTÍCULO 32°.- El Consejo de Administración convocará a Asamblea General cuando lo ordena la Ley, lo establece el Estatuto o lo acuerde el propio Consejo por considerarlo necesario al interés social o en los siguientes casos:

- a. Cuando lo soliciten por lo menos el 35% de los Delegados hábiles al momento que solicitan la misma, indicando los puntos de agenda los cuales deben estar debidamente adecuados y justificados de acuerdo a Ley. Los delegados que soliciten la convocatoria deben tener la condición de socios o delegados hábiles.
- b. Por requerimiento del Consejo de Vigilancia y sólo en los casos establecidos en el numeral 16 del artículo 31° de la Ley General de Cooperativas, con la respectiva Agenda, la cual debe estar debidamente adecuada y justificada de acuerdo a Ley.
- c. Por requerimiento del Organismo de supervisión y en los casos previstos en la Ley y normas dictadas por la SBS.

CONVOCATORIA POR EL CONSEJO DE VIGILANCIA.

ARTÍCULO 33°.- El Consejo de Vigilancia al ser el órgano fiscalizador de la cooperativa, actuará sin interferir ni suspender el ejercicio de las funciones ni actividades de los órganos fiscalizados y Convocará a Asamblea General cuando el Consejo de Administración requerido por el propio Consejo de Vigilancia no lo hiciere en el plazo de 10 días hábiles; en los siguientes casos:

- a) Para los fines de asambleas generales ordinarias y/o extraordinarias conforme a los establecido en los artículos 29 y 30 del Estatuto.
- b) Cuando se trate de graves situaciones a la ley, los reglamentos, el estatuto y a los acuerdos de asamblea general en que incurrieren los órganos fiscalizados

Para tales supuestos deberá el Consejo de Vigilancia convocar y realizar la asamblea general dentro del plazo de cinco (10) días hábiles al incumplimiento del requerimiento efectuado por el Consejo de Vigilancia al Consejo de Administración.

QUÓRUM DE LA ASAMBLEA.

ARTÍCULO 34°.- La Asamblea General quedará legalmente constituida, si a la hora indicada en la citación están presentes la mitad más uno de los Delegados Hábiles. Si transcurrida una hora de la señalada en la citación no hubiere el número indicado, la Asamblea General quedara válida y legalmente constituida con la asistencia del 30% de los Delegados Hábiles.

Cuando no se alcance el porcentaje antes señalado, se efectuará una segunda convocatoria para fecha posterior dentro de los quince (15) días siguientes, en la que la Asamblea General quedará legalmente constituida con la presencia de los Delegados Hábiles presentes.

ADOPCIÓN DE ACUERDOS Y SUSCRIPCIÓN DE ACTAS.

ARTÍCULO 35°.- En la asamblea general obligatoria (ordinaria) los acuerdos se tomaran por mayoría simple de votos; igualmente en la asamblea general extraordinaria, salvo los casos de acordar la modificación del Estatuto y/o Reglamento General de Elecciones, la transformación, fusión y disolución de la Cooperativa,

la remoción de Dirigentes, para lo cual se requiere el voto afirmativo de por lo menos 2/3 de los Delegados Hábiles presentes.

De todo lo actuado y decidido en las sesiones de Asamblea General, se levantará un acta que expresará el resumen de lo acontecido y será firmada por el Presidente y Secretario del Consejo de Administración y por dos (02) Delegados designados por la propia Asamblea General en señal de aprobación. Los delegados que designe la Asamblea para suscribir el Acta no deberán tener la condición de dirigentes. ...

CAPÍTULO III DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

NATURALEZA Y COMPOSICIÓN Y MODALIDAD DE LAS SESIONES

ARTÍCULO 36°.- El Consejo de Administración es el Órgano responsable de la Administración de la Cooperativa y de ejecutar las decisiones de la Asamblea General, dentro de las facultades que le asigna el presente Estatuto; está integrado por cinco (5) miembros titulares y dos (2) suplentes, elegidos en Asamblea General.

El Consejo de Administración debe Instalarse dentro de los tres (03) días siguientes a la realización de la Asamblea General Ordinaria, eligiendo de entre sus miembros titulares a su Presidente, Vice-Presidente, Secretario y Vocales.

El Consejo de Administración de la Cooperativa está compuesto por un número de miembros que es suficiente para un desempeño eficaz y participativo, y que posibilita la conformación de los comités que se encuentren señalados en el Estatuto de La Cooperativa. Está conformado por personas que cumplen los requisitos establecidos en el Estatuto de la Cooperativa y que no están incursas en los impedimentos previstos en el artículo 6 del Reglamento de Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público y de las Centrales.

Las modalidades para la realización de las sesiones serán presenciales y no presenciales o virtuales, siendo que las primeras serán la regla y éstas últimas serán la excepción en casos fortuitos, de fuerza mayor, o en caso de situaciones de extrema necesidad que hagan imposible la comparecencia presencial o que pongan en riesgo la integridad, la salud, o la vida de los convocados.

ATRIBUCIONES

ARTÍCULO 37°.- Son atribuciones y obligaciones del Consejo de Administración, las siguientes:

- a. Aceptar la dimisión de sus miembros, así como de los integrantes de las comisiones que designe y de los Comités, salvo de los del Comité Electoral.
- b. Aprobar, reformar e interpretar los reglamentos internos, excepto los del Consejo de Vigilancia y del Comité Electoral.
- c. Cumplir y hacer cumplir la Ley, el Estatuto, los Reglamentos Internos, los acuerdos de la Asamblea General y sus propios acuerdos.
- d. Contratar y remover al Gerente General, fijar su remuneración y otorgar los poderes o facultades suficientes para el ejercicio de dicho cargo.
- e. Dirigir la administración de la cooperativa y supervigilar el funcionamiento de la Gerencia
- f. Nombrar y promover a propuesta del Gerente, a los demás funcionarios y asesores.
- g. Proponer la revisión, adecuación, reforma, modificación parcial y/o total del estatuto o reglamento de elecciones de la Cooperativa.
- h. Aprobar los planes de desarrollo estratégico a mediano y largo plazo, el presupuesto anual en el que se incluya los límites máximos de los gastos para las remuneraciones fijas y eventuales, así como los gastos generales y de servicio de terceros.
- i. Aprobar la estructura administrativa y operativa de La Cooperativa.
- j. Pronunciarse sobre los informes económicos-financieros y administrativos que la Gerencia presente.
- k. Designar a un integrante del propio Consejo que deba ejercer la Gerencia de la Cooperativa, cuando fuera necesario, no pudiendo ejercer dicho cargo por un periodo mayor de sesenta (60) días calendarios.
- l. Aprobar el ingreso de socios y la pérdida de la condición de tales, por las causales previstas en el Estatuto y sus Reglamentos.
- m. Decidir sobre las afiliaciones a organismo nacionales e internacionales de orden asociativo, que le permitan el logro de sus objetivos.
- n. Autorizar el otorgamiento de poderes, con determinación de las atribuciones delegables.
- o. Aprobar en primera instancia la memoria y los estados financieros, preparados por la Presidencia y Gerencia y someterlos a Asamblea General.
- p. Convocar a Asambleas Generales Ordinarias y/o Extraordinarias.
- q. Acordar la apertura de sucursales, el establecimiento, traslado y cierre de oficinas.
- r. Denunciar ante la Asamblea General, los casos de negligencia o de exceso de funciones en que incurriesen el Consejo de Vigilancia, Comité de Educación y/o el Comité Electoral.

- s. Aprobar la propuesta de la Gerencia sobre la distribución de remanente y excedente y la aplicación del resultado de ser el caso y someterlas a la Asamblea General.
- t. Convocar al proceso de elecciones de Renovación por Tercios para Delegados y Dirigentes de la Cooperativa, según lo establecidos en el Reglamento de Elecciones.
- u. Acordar, a propuesta de la Gerencia, la celebración de contratos de asociación en participación con instituciones nacionales o extranjeras, con cargo a dar cuenta en la próxima Asamblea General.
- v. Las demás funciones y atribuciones que, según la Ley y Estatuto, no sean privativas y exclusivas de la Asamblea General o de la Gerencia.
- w. Comunicar por escrito a la Superintendencia Adjunta de la SBS en caso de vacancia o suspensión de algún cargo directivo, así como designación de los reemplazantes.
- x. Supervisar que a través del Comité de Educación se acredite que los miembros de la Asamblea y Directivos se encuentren debidamente capacitados en los Principios Cooperativos y Normativa Interna
- y. Verificar que toda elección de Directivos y Gerente General de La Cooperativa deban ser comunicadas a la Superintendencia en un plazo no mayor de quince (15) días de producidas y los correspondientes currículum vitae de los directivos (titulares y suplentes) electos.
- z. Hacer continuo seguimiento a efecto que no se presente el impedimento temporal para ser dirigentes en el mismo período, aquellos socios que tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de afinidad entre sí, ni aquellos que tengan la misma relación antes referida o tengan una unión de hecho con algún trabajador o colaborador de La Cooperativa.

RESPONSABILIDADES.-

ARTÍCULO 38°.- Los directivos del Consejo de Administración, además de lo establecido en la Ley General de Cooperativas. Son responsables por:

- a) Establecer los principales objetivos y metas de La Cooperativa, elaborar y aprobar el Plan Estratégico y presupuesto, haciéndole conocer a la Asamblea en su oportunidad.
- b) Establecer un sistema adecuado de delegación de facultades, segregación de funciones y de tratamiento de posibles conflictos de intereses a través de toda la Cooperativa.
- c) Aprobar los manuales de organización y funciones, de políticas y procedimientos y demás manuales y normativa interna de La Cooperativa, considerando que es necesario contar como mínimo con manual de organización y funciones y manual de políticas y procedimientos crediticios, de ahorros y aportes.
- d) Seleccionar un Gerente General con idoneidad técnica y moral que actúe conforme al desarrollo de las operaciones y servicios de la Cooperativa, así como evaluar su desempeño.
- e) Aprobar planes de sucesión para la gerencia general.
- f) Establecer la cultura y valores de la Cooperativa, así como los criterios de responsabilidad profesional exigibles a los directivos, gerentes, principales funcionarios y demás trabajadores.
- g) Aprobar operaciones y adoptar acuerdos que no infrinjan las disposiciones legales aplicables, incluyendo las relativas a prohibiciones o límites establecidos por el presente Reglamento ni que favorezcan intereses personales.
- h) Adoptar medidas necesarias para corregir las irregularidades en la gestión.
- i) El cumplimiento de las disposiciones de la Superintendencia.
- j) El cumplimiento de las sanciones impuestas por la Superintendencia.
- k) Informar al Consejo de Vigilancia y la Asamblea, en la próxima sesión, las sanciones que la Superintendencia haya impuesto a la Cooperativa y a sus directivos o gerentes por la comisión de infracciones, dejándose constancia de dicha comunicación en el acta correspondiente a la referida sesión. Los acuerdos para la subsanación de la infracción deben adoptarse en la misma sesión en la que se informa.
- l) La copia certificada del acta correspondiente a la referida sesión, debe remitirse a la Superintendencia en un plazo máximo de quince (15) días contados desde la realización de la sesión.
- m) Proporcionar información oportuna y veraz a la Superintendencia, respecto de hechos u operaciones que pudieran afectar la estabilidad y solidez de la Cooperativa.
- n) Dar respuesta a las comunicaciones de la Superintendencia, dentro de los plazos establecidos.
- o) Adoptar las medidas necesarias para garantizar la oportuna realización de las labores del Consejo de Vigilancia, las auditorías externas y las visitas de inspección, según corresponda.
- p) Asegurar que la Cooperativa tenga un patrimonio efectivo por encima del límite, anticipando posibles fluctuaciones negativas del ciclo económico y en función del perfil de riesgo de sus operaciones.
- q) Exigir al Gerente la presentación de los informes correspondientes, así como analizarlos y adoptar las medidas correctivas que sean necesarias.
- r) Informar a la Asamblea, un resumen de los informes de Gerencia, teniendo en consideración la Ley N° 29733, Ley de protección de datos personales, así como de las comunicaciones de la Superintendencia con carácter reservado y de seguridad.

- s) Aprobar operaciones y adoptar acuerdos con infracción de las disposiciones legales aplicables, especialmente de las prohibiciones o de los límites establecidos por las normas dictadas por la SBS.
- t) Incumplir las disposiciones del Organismo Supervisor o de la autoridad competente.
- u) Dejar de proporcionar información al Organismo de Supervisión, o suministrar información falsa respecto de hechos u operaciones que pudieran afectar la estabilidad y solidez de la cooperativa o abstenerse de dar respuesta a las comunicaciones cursadas por el Organismo de Supervisión.
- v) No informar al Organismo de Supervisión sobre las sanciones que aplique la Asamblea a los directivos y gerente de la cooperativa.
- w) No comunicar por escrito a la Superintendencia Adjunta de la SBS en caso de vacancia o suspensión de algún cargo directivo, así como designación de los reemplazantes.
- x) No Verificar que toda elección de Directivos y Gerente General de La Cooperativa deban ser comunicadas a la Superintendencia Adjunta de la SBS en un plazo no mayor de quince (15) días de producidas y los correspondientes currículum vitae de los directivos (titulares y suplentes) electos.
- y) Permitir que se presente el impedimento temporal para ser dirigentes en el mismo período, aquellos socios que tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de afinidad entre sí, ni aquellos que tengan la misma relación antes referida o tengan una unión de hecho con algún trabajador o colaborador de La Cooperativa.
- z) El Presidente del Consejo de Administración, bajo su responsabilidad, debe poner en conocimiento del Consejo de Administración o del Consejo de Vigilancia, según corresponda, en forma inmediata, toda comunicación que reciba de la Superintendencia y/o del colaborador técnico, principalmente la referida a visitas de inspección o investigaciones practicadas, o que contenga recomendaciones sobre el gobierno corporativo sus actividades u operaciones. Asimismo, cuando lo solicite la Superintendencia y/o el colaborador técnico, también deberá informarse inmediatamente a la Asamblea sobre el contenido de dichas comunicaciones.

DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE

ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DEL PRESIDENTE.

ARTÍCULO 39°.- El Presidente del Consejo de Administración tiene las siguientes atribuciones y funciones:

- a. Ejercer las funciones de representación institucional de la Cooperativa con excepción de las que corresponden al Gerente.
- b. Ser el conducto de comunicación y coordinación operativa de los Consejos, Comités y Comisiones en la dinámica organizacional, para el buen desarrollo de las funciones y responsabilidades de dicho órganos.
- c. Presidir las sesiones del Consejo de administración y las Asambleas Generales.
- d. Elaborar conjuntamente con el Secretario y el Gerente el proyecto de Agenda y convocatorias de las Asambleas Generales y Sesiones del Consejo de Administración.
- e. Suscribir conjuntamente con el secretario de administración las citaciones a convocatorias a las Asambleas Generales, las fichas de Admisión de socios, la correspondencia asociativa, acuerdos y resoluciones del Consejo de Administración.
- f. El presidente podrá suscribir, los documentos que impliquen obligaciones de pago, títulos - valores, contratos y otros documentos en los que la cooperativa fuere parte, conforme a la Ley General de Cooperativas y al presente Estatuto.
- g. Tendrá voto dirimente en caso de empate en la toma de decisiones en el Consejo de Administración.
- h. Suscribir con el Gerente, los Estados Financieros de la Cooperativa y cualquier otro documento que en su caso por disposición del presente Estatuto, Reglamentos y la Ley lo establezca y se requiera.

ARTÍCULO 40°.- En caso de ausencia, licencia, inhabilidad, impedimento temporal o definitivo del Presidente, el Vicepresidente asumirá todas las funciones y responsabilidades de aquel. Asimismo, el Vicepresidente del Consejo de Administración, presidirá a su vez el Comité de Educación.

DEL SECRETARIO

ATRIBUCIONES Y FUNCIONES.

ARTÍCULO 41°.-El secretario tendrá las siguientes funciones:

- a. Custodiar y llevar ordenadamente los libros de actas de Asambleas Generales, del Consejo de Administración, el de Registros de concurrentes a Asambleas y de las Sesiones del Consejo de Administración, siendo responsable, de proyectar las actas y verificar la inclusión de estas en el libro que dispone la Ley. Así como la documentación que sustentan los acuerdos.
- b. Suscribir conjuntamente con el presidente del Consejo de Administración las citaciones o convocatorias a las Asambleas Generales, las Actas de Asambleas Generales, las fichas de Admisión de Socios, la correspondencia asociativa y Resoluciones del Consejo de Administración.

- c. Certificar los documentos que le sean requeridos, con aprobación del Consejo de Administración.
- d. Transcribir las Resoluciones y Acuerdos adoptados por la Asamblea General y el Consejo de Administración en este último caso para ser remitidos al Consejo de Vigilancia dentro de los tres (03) días siguientes a su adopción.

DE LOS VOCALES

ATRIBUCIONES.

ARTÍCULO 42°.- Los Vocales titulares del Consejo de Administración tendrán las siguientes atribuciones:

- a. Remplazar al Vicepresidente y Secretario en los casos de vacancia señalados en el artículo 20° y en caso de licencia aprobada por el Consejo de Administración con las mismas atribuciones y obligaciones que el titular reemplazado.
- b. Desempeñar los cargos que le asigne el Consejo de administración para el buen funcionamiento de La Cooperativa.

CAPÍTULO IV DEL CONSEJO DE VIGILANCIA

15

NATURALEZA Y COMPOSICIÓN

ARTÍCULO 43°.- Es el Órgano fiscalizador de La Cooperativa y actuará sin interferir ni suspender el ejercicio de las funciones de los Órganos fiscalizados, está integrado por tres (3) miembros titulares y un (1) suplente elegidos en Asamblea General.

El Consejo de Vigilancia se instalará dentro de los tres (3) días siguientes a la realización de la Asamblea General Ordinaria, eligiendo de entre sus miembros titulares a su Presidente, Vice-Presidente y Secretario.

El Consejo de Vigilancia está compuesto por un número de miembros que es suficiente para su desempeño como órgano fiscalizador de la Cooperativa y para ejercer las funciones indicadas en el artículo 31° de la Ley General de Cooperativas y las que se encuentren señaladas en el presente Estatuto y en las normas específicas que emita la Superintendencia.

Las modalidades para la realización de las sesiones serán presenciales y no presenciales o virtuales, siendo que las primeras serán la regla y éstas últimas serán la excepción en casos fortuitos, de fuerza mayor, o en caso de situaciones de extrema necesidad que hagan imposible la comparecencia presencial o que pongan en riesgo la integridad, la salud, o la vida de los convocados.

ATRIBUCIONES

ARTÍCULO 44°.- Son atribuciones del Consejo de Vigilancia, las siguientes:

1. Elegir, de su seno, a su presidente, vicepresidente y secretario.
2. Aceptar la dimisión de sus miembros;
3. Aprobar, reformar e interpretar su reglamento;
4. Solicitar al consejo de administración y/o gerencia, informes sobre el cumplimiento de los acuerdos de aquél y de la asamblea general y de las disposiciones de la ley, el estatuto y los reglamentos internos, así como sobre los actos administrativos realizados;
5. Vigilar que los fondos en caja, en bancos y los valores y títulos de la cooperativa, o los que ésta tenga en custodia o en garantía estén debidamente salvaguardados;
6. Verificar la existencia y valorización de los demás bienes de la cooperativa y particularmente de los que ella reciba de los socios en pago de sus aportaciones;
7. Disponer, cuando lo estime conveniente, la realización de arqueos de caja y auditorías;
8. Velar porque la contabilidad sea llevada con estricta sujeción a la ley;
9. Verificar la veracidad de las informaciones contables;
10. Inspeccionar los libros de actas del consejo de administración y de los comités y los demás instrumentos y registros obligatorios, de conformidad con la ley;
11. Verificar la constitución y subsistencia de las garantías y/o seguros de fianza que el gerente y otros funcionarios estuvieren obligados a prestar, por disposición del estatuto, la asamblea general o los reglamentos internos;
12. Comunicar al consejo de administración y/o a la asamblea general, su opinión u observaciones sobre las reclamaciones de los miembros de la cooperativa contra los órganos de ésta;
13. Proponer a la asamblea general, la adopción de las medidas con respecto a las sanciones de suspensión o destitución del cargo directivo, o de exclusión, según los casos, al dirigente que con su acción, omisión o voto hubiere contribuido a que la cooperativa resulte responsable de infracciones de la ley, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar; así como en lo referido a determinar, en casos de otras infracciones, la responsabilidad de los dirigentes, para ejercitar contra ellos las acciones que correspondan.
14. Vigilar el curso de los juicios en que la cooperativa fuere parte;
15. Disponer que en el orden del día de las sesiones de asamblea general se inserten los asuntos que estime necesarios.

16. Convocar a asamblea general cuando el consejo de administración requerido por el propio consejo de vigilancia no lo hiciera en cualquiera de los siguientes casos:

16.1 En los plazos y para los fines imperativamente establecidos por el estatuto;

16.2 Cuando se trata de graves infracciones de la ley, del estatuto y/o de los acuerdos de la asamblea general en que incurrieren los órganos fiscalizados;

17. Hacer constar, en las sesiones de asamblea general, las infracciones de la ley o el estatuto en que incurrieren ella o sus miembros;

18. Proponer al consejo de administración las ternas de auditores externos contratables por la cooperativa;

19. Exigir a los órganos fiscalizados, la adopción oportuna de las medidas correctivas recomendadas por los auditores;

20. Objetar los acuerdos de los órganos fiscalizados en cuanto fueren incompatibles con la ley, el estatuto, los reglamentos internos o las decisiones de la Asamblea General;

21. Someter a la decisión definitiva de la asamblea general, las observaciones oportunamente comunicadas a los órganos fiscalizados y no aceptados por éstas;

22. Vigilar y fiscalizar las operaciones de liquidación de la cooperativa, cuando fuere el caso;

23. Fiscalizar las actividades de los órganos de la cooperativa, en todos los casos, sólo para asegurar que sean veraces y guarden conformidad con la ley, el estatuto, los acuerdos de asambleas y los reglamentos internos, con prescindencia de observaciones o pronunciamientos sobre su eficacia;

24. Presentar a la asamblea general, el informe de sus actividades y proponer las medidas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de la cooperativa;

25. Ejercer las demás atribuciones de su competencia por disposición expresa de la ley;

Tales atribuciones no pueden ser ampliadas por el Presente Estatuto ni por la Asamblea General.

CAPÍTULO V DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN

NATURALEZA Y COMPOSICIÓN.

ARTÍCULO 45°.- Es el Órgano encargado de organizar y desarrollar Programas de Educación Cooperativa y difundir los principios del cooperativismo, así como programas de Capacitación y/o especialización para beneficios de la Cooperativa.

Estará integrado por tres (3) miembros titulares, uno de los cuales será el Vice-Presidente del Consejo de Administración quien lo presidirá y dos (2) miembros elegidos por la Asamblea General, entre los cuales se elegirá al Vice-Presidente y Secretario. Asimismo lo integra un (01) miembro suplente. Sus funciones se regirán de acuerdo a su propio Reglamento.

Las modalidades para la realización de las sesiones serán presenciales y no presenciales o virtuales, siendo que las primeras serán la regla y éstas últimas serán la excepción en casos fortuitos, de fuerza mayor, o en caso de situaciones de extrema necesidad que hagan imposible la comparecencia presencial o que pongan en riesgo la integridad, la salud, o la vida de los convocados.

ATRIBUCIONES Y FUNCIONES.

ARTÍCULO 46°.- Son atribuciones y Funciones del Comité de Educación:

- a. Aceptar la dimisión de sus miembros.
- b. Aprobar, reformar e interpretar su Reglamento.
- c. Elaborar el plan Anual de actividades, que será aprobado en primera instancia por el Consejo de Administración, se somete a consideración de la Asamblea General para su aprobación y asignación de la Partida Presupuestal que dentro del Presupuesto anual de la Cooperativa se considerara. Lo que se recaude de las multas por Proceso Electorales servirá de base opcional para financiar dicho Presupuesto.
- d. Desarrollar Cursos de Capacitación para Postulantes a Delegados y Dirigentes, de conformidad a lo establecido en el Reglamento de elecciones.
- e. Desarrollar actividades que le encargue el Consejo de Administración, siempre y cuando se circunscriba dentro del ámbito asociativo, deportivo o cultural.
- f. Comunicará sus Acuerdos al Consejo de Vigilancia en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de adopción del Acuerdo.

CAPÍTULO VI DEL COMITÉ ELECTORAL

NATURALEZA Y COMPOSICIÓN

ARTÍCULO 47°.- El Comité Electoral estará a cargo de las Elecciones Anuales en las que deberán renovarse los tercios de los Delegados y los procesos de elección de los miembros de los consejos y comités. Estará integrado por (3) miembros titulares y un (1) suplente. El Comité Electoral funcionará durante el periodo comprendido entre los meses de noviembre a marzo de todos los años. Sus funciones se rigen por el Reglamento General de Elecciones aprobado por Asamblea Extraordinaria de Delegados y su propio Reglamento Interno.

Las modalidades para la realización de las sesiones serán presenciales y no presenciales o virtuales, siendo que las primeras serán la regla y éstas últimas serán la excepción en casos fortuitos, de fuerza mayor, o en caso de situaciones de extrema necesidad que hagan imposible la comparecencia presencial o que pongan en riesgo la integridad, la salud, o la vida de los convocados.

ATRIBUCIONES Y FUNCIONES

ARTÍCULO 48°.- Son atribuciones del Comité Electoral las siguientes;

- a. Aceptar la dimisión de sus miembros.
- b. Aprobar, reformar e interpretar su Reglamento Interno.
- c. Aprobar y proponer la modificación, interpretación del Reglamento General de Elecciones para someter a consideración de la Asamblea General.
- d. Comunicará sus Acuerdos al Consejo de Vigilancia en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de adopción del Acuerdo.

CAPÍTULO VII DE LAS COMISIONES

DESIGNACIÓN.

ARTÍCULO 49°.- La Asamblea General o el Consejo de Administración podrán determinar la existencia de comisiones especiales de carácter transitorio cuya duración no excederá de los sesenta (60) días calendarios; las mismas que se regirán de acuerdo con las funciones específicas estipuladas por el órgano que las designó.

Las Comisiones que se designen tendrán exclusivamente la calidad de órganos auxiliares temporales de ejecución, consulta u otras formas de colaboración interna, que no constituyen relevación de las atribuciones de los órganos de la Cooperativa constituidos y regulados de acuerdo con el presente Estatuto. Cuando las Comisiones son nombradas por la asamblea General, deberán estar conformadas hasta por tres Delegados Hábiles no Dirigentes; sus miembros tendrán derecho a una Dieta por mes si es que la Asamblea apruebe tal situación.

En el caso de Comisiones nombradas por el Consejo de Administración estarán conformadas por dos Delegados hábiles y uno de los vocales del Consejo de Administración quien la presidirá; sus miembros no tienen derechos a pago de Dieta.

CAPÍTULO VIII NORMAS APLICABLES A LAS SESIONES

ARTÍCULO 50°.- Las Sesiones de los Consejos y Comités se regirán por las normas básicas siguientes:

- a. El Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia y el Comité de Educación deberán celebrar como mínimo una (01) sesión ordinaria al mes.
- b. El Comité Electoral deberá celebrar mínimo una (01) sesión Ordinaria mensual durante el periodo de noviembre a marzo.
- c. Las Dietas que se paguen a los Dirigentes corresponderán solamente a las sesiones Ordinarias que se realizan, y se abonan por la asistencia efectiva a las mismas, siempre en condición de socio hábil.
- d. Los Consejos y Comités sesionarán previa convocatoria de su Presidencia pudiéndose reunir extraordinariamente cada vez que convoque el presidente o lo soliciten por escrito cuando menos la mitad más uno de sus titulares, siendo el presidente o el Vice-Presidente quien presida la Sesión, dejándose constancia en el acta de la forma de la convocatoria a la sesión.
- e. Las citaciones deben hacerse por escrito con mínimo setenta y dos (72) horas de anticipación mediante cédulas de comunicación personal en los domicilios de los directivos, o mediante comunicación de mensajería telefónica o a través de correo electrónico, comunicaciones en las que se indicará la Agenda de la Sesión. Se exime de este procedimiento cuando por acuerdo de cada Órgano Directivo en Sesión Ordinaria, con la participación de todos sus miembros titulares se haya establecido día y hora de las Sesiones Ordinarias, no siendo exigible en tal caso la citación escrita o los medios de comunicación análogos.
- f. El plazo mínimo entre la citación y la realización de la sesión podrá reducirse a juicio del Presidente cuando el caso sea urgente, no siendo necesaria la citación cuando se encuentren presentes todos los miembros titulares y acepten por unanimidad la celebración de la sesión.
- g. El Quórum está constituido por la asistencia de la mitad más uno de sus miembros titulares, en caso de que éste fuere un número fraccionario, se considerará constituido con el número inmediato superior.
- h. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos, dirimiendo el presidente en caso de empate.
- i. Los acuerdos de las sesiones que se celebren se harán constar en el Libro de Actas del respectivo Consejo o Comité.
- j. Los Dirigentes suplentes participarán en las Sesiones en caso de reemplazo de algún titular por vacancia o ausencia autorizada o por invitación expresa del Presidente de su respectivo Órgano

de gobierno o apoyo. Los Dirigentes suplentes recibirán dietas solamente cuando ejerzan efectivamente la suplencia.

CAPÍTULO IX DEL GERENTE

ATRIBUCIONES:

ARTÍCULO 51°.- El Gerente es el funcionario ejecutivo de más alto nivel de la Cooperativa y se encarga de la ejecución de las políticas, planes, programas y presupuestos de La Cooperativa y como tal, en su calidad de Representante Legal de La Cooperativa, le competen las siguientes atribuciones:

- a) Ejercer la representación legal, administrativa y judicial, con las facultades generales que según ley, corresponden al Gerente, factor de comercio y empleador y en particular para realizar operaciones comerciales, bancarias y/o financieras, las cuales se transcriben a continuación:
 - Abrir, cerrar o cancelar y renovar cuentas corrientes, solicitar avances y sobregiros, constituir, efectuar y retirar depósitos, retirar y transferir fondos entre cuentas corrientes ó a cuentas de ahorros, cuentas a plazo fijo, órdenes de pago y demás operaciones financieras.
 - Abrir, depositar, retirar, cobrar, girar, constituir y afectar depósitos, cerrar, cancelar y renovar cuentas de ahorros, cuentas a plazo fijo, así como delegar a terceras personas para que efectúen los retiros de las citadas cuentas ante las instituciones financieras.
 - Abrir, cerrar y renovar cuentas a plazos o a la vista, afectar y retirar imposiciones. Efectuar cobros de giros, cheques y transferencias, efectuar cargos y abonos en cuentas, efectuar pagos de transferencias y otorgar cancelaciones y recibos.
- b) El Gerente podrá suscribir documentos que impliquen obligaciones de pago, títulos-valores; y con respecto a los créditos otorgados a los socios de La Cooperativa, podrá suscribir documentos y/o minutas y/o escrituras públicas sobre constitución de garantías hipotecarias y/o prendarias así como documentos y/o minutas y/o escrituras públicas sobre levantamiento unilateral de garantías hipotecarias y/o prendarias ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos- SUNARP u organismos de similar naturaleza.
- c) También podrá suscribir contratos, documentos y demás instrumentos por los que se obligue a La Cooperativa y los que sean necesarios para el desarrollo de su gestión.
- d) Representar a la Cooperativa en cualquier otro acto, salvo lo que, por disposición de ley o de este Estatuto sean atribuciones privativas del Presidente del Consejo de Administración.
- e) Ejecutar los programas de conformidad con las políticas y planes aprobados por la Asamblea General de Delegados y del Consejo de Administración.
- f) Ejecutar los acuerdos, resoluciones y decisiones de la Asamblea General de Delegados y del Consejo de Administración.
- g) Contratar a los trabajadores y demás colaboradores de la Cooperativa y extinguir el vínculo o modalidad contractual de los mismos con arreglo de ley.
- h) Fijar las remuneraciones de los trabajadores de acuerdo al Presupuesto Anual previamente aprobado.
- i) Coordinar las actividades de los Comités con el funcionamiento del Consejo de Administración y de la propia Gerencia de acuerdo con la Presidencia.
- j) Asesorar a la Asamblea General de Delegados, al Consejo de Administración y a los Comités y participar en las sesiones de ellos, excepto en las del Comité Electoral. Tiene derecho a voz pero no a voto.
- k) Realizar los demás actos de su competencia según la ley, este Estatuto y los Reglamentos Internos.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

ARTÍCULO 52°.- El Gerente General de la Cooperativa deberá cumplir, bajo responsabilidad las obligaciones siguientes:

- a) Informar, al Consejo de Administración, por lo menos trimestralmente y por escrito, sobre la marcha económica de La Cooperativa, comparando ese informe con el correspondiente al trimestre anterior y con las metas previstas para dicho período.
- b) Informar en cada sesión ordinaria y por escrito, sobre los créditos otorgados, así como sobre las inversiones realizadas a partir de la sesión precedente.
- c) Informar en cada sesión ordinaria y por escrito, sobre la situación de sus deudores crediticios e inversiones.
- d) Informar, al Consejo de Administración, por lo menos semestralmente y por escrito, sobre los principales riesgos enfrentados por La Cooperativa y las acciones adoptadas para administrarla adecuadamente.
- e) Informar sobre las solicitudes de socios nuevos y de retiro.
- f) El Gerente General, según quien reciba la comunicación, bajo su responsabilidad, debe poner en conocimiento del Consejo de Administración o del Consejo de Vigilancia, según corresponda, en forma inmediata, toda comunicación que reciba de la Superintendencia y/o del colaborador técnico, principalmente la referida a visitas de inspección o

investigaciones practicadas, o que contenga recomendaciones sobre el gobierno corporativo sus actividades u operaciones. Asimismo, cuando lo solicite la Superintendencia y/o el colaborador técnico, también deberá informarse inmediatamente a la Asamblea sobre el contenido de dichas comunicaciones.

- g) Aprobar operaciones y ejecutar acuerdos que no infrinjan las disposiciones legales aplicables, incluyendo las relativas a prohibiciones o límites establecidos por el Reglamento General de las Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público ni que favorezcan intereses personales.
- h) El cumplimiento de las disposiciones y Sanciones impuestas por la Superintendencia.
- i) Proporcionar información oportuna y veraz a la Superintendencia, respecto de hechos u operaciones que pudieran afectar la estabilidad y solidez de la Cooperativa.
- j) Dar respuesta a las comunicaciones de la Superintendencia, dentro de los plazos establecidos.

Además, el Gerente General responderá ante la Cooperativa por:

- a) Los daños y perjuicios que ocasionara a la propia Cooperativa por el incumplimiento de sus obligaciones, negligencia, o abuso de las facultades o ejercicio de actividades similares ante los socios o ante terceros, cuando fuere el caso de acuerdo a Ley.
- b) La existencia física, regularidad y veracidad de los libros y demás documentos que la Cooperativa debe llevar por imperio de la ley, excepto por los que sean de responsabilidad de los Dirigentes.
- c) La veracidad de la información que proporciona a la Asamblea General de Delegados, al Consejo de Administración, al Consejo de Vigilancia y a la SBS.
- d) La existencia física de los bienes consignados en los inventarios.
- e) El ocultamiento de las irregularidades que observara en las actividades de la Cooperativa.
- f) La conservación de los fondos en caja, en bancos o en otras instituciones y en cuentas a nombre de La Cooperativa.
- g) El empleo de los recursos económicos en actividades distintas a las del objeto de La Cooperativa.
- h) El uso indebido de la denominación de La Cooperativa, así como de los bienes muebles e inmuebles de la misma.
- i) El incumplimiento de la Ley, Estatuto, Reglamentos y demás normas internas.
- j) Conceder créditos para financiar actividades políticas, conceder créditos con la finalidad de destinarlos a pagar, directa o indirectamente, aportaciones en la misma Cooperativa, otorgar fianzas o respaldar obligaciones de sus socios, por monto y/o plazo indeterminado, garantizar operaciones de préstamo que se celebren entre terceros, a no ser que uno de ellos sea otra Cooperativa.
- k) Velar por el cumplimiento estricto del Reglamento de Créditos de la Cooperativa y los "Criterios para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones aplicables a las Cooperativas de nivel 2" aprobado por el Reglamento General de las Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público
- l) En caso de renuncia, entregará el cargo en cuya información deberá contener el estado situacional económico-financiero de la institución.

REQUISITOS PARA EJERCER EL CARGO

ARTÍCULO 53°.- Para ejercer el cargo de Gerente General rentado en la Cooperativa, se requiere contar además de título profesional en Economía, Contabilidad, Ingeniería Industrial o carreras afines con idoneidad técnica y moral.

El Gerente dentro de los diez (10) días de haber asumido el cargo debe presentar su Declaración Jurada de bienes y rentas, así como su Currículum Vitae ante el Consejo de Administración, documentos que deberán ser actualizados anualmente.

TÍTULO VII RÉGIMEN ECONÓMICO

DEL PATRIMONIO. -

ARTÍCULO 54°.- El Patrimonio de La Cooperativa está conformado por;

- a. Capital Social
- b. Capital Adicional
- c. Reservas
- d. Ajustes de Patrimonio
- e. Resultados acumulados
- f. Resultado Neto del Ejercicio.

DEL CAPITAL SOCIAL

ARTÍCULO 55°.- El capital social de las Coopac es variable e ilimitado y está integrado por las aportaciones de los socios, expresadas en certificados de aportación. El documento utilizado para acreditar los aportes de los socios deberá contener una descripción de la naturaleza de éstos, diferenciándola claramente de los depósitos de los socios.

El capital inicial de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Celendín Ltda. N°406 se constituyó en 500 soles oro que en la actualidad equivaldría a 5 000 soles.

La suma mínima que un socio debe pagar a cuenta de las aportaciones que suscriba para ser considerado como socio asciende a S/. 12.00 (doce soles).

ARTÍCULO 56°.- Las aportaciones de los socios de la cooperativa deben ser contabilizados en cuentas independientes de las que corresponden a sus depósitos.

Las aportaciones se sujetarán a las siguientes normas:

- a. Las aportaciones de los socios son nominativas, indivisibles, de igual valor y transferible entre socios, debiendo ser abonadas a la cuenta de aportaciones.
- b. Las aportaciones son obligatorias, tienen un valor nominal de doce soles (S/. 12.00)
- c. La aportación mensual será fijada por Acuerdo de Asamblea General Ordinaria de Delegados.
- d. Las aportaciones totalmente pagadas y no retiradas antes del cierre del ejercicio anual, podrán recibir un interés limitado, abonable siempre que la coopac obtenga remanentes.
- e. Las aportaciones no pueden ser retiradas por los socios, en tanto constituyan el capital social de la coopac, sólo está permitida dicha operación en caso de renuncia a la membresía.
- f. Todas las aportaciones se debe pagar en dinero en efectivo, quedando prohibido el pago en muebles, inmuebles o servicios.
- g. Cada certificado de aportación podrá representar hasta doce (12) aportaciones. Y se entregará un certificado de aportación al cierre del ejercicio económico por el monto que suma la aportación anual obligatoria.

Las transferencias de las aportaciones serán reconocidas como válidas sólo si se efectúan entre socios, previa liquidación del transferente y con aprobación de la Gerencia General y el Consejo de Administración.

APLICACIÓN DE EXCEDENTES Y APORTACIONES

ARTÍCULO 57°.- Los excedentes o intereses que correspondan al socio, así como las aportaciones y ahorros que tenga en La Cooperativa, podrán ser aplicados por ésta en ese orden y hasta que alcancen a extinguir deudas exigibles a cargo del socio por obligaciones a favor de la Cooperativa.

DISTRIBUCIÓN DE REMANENTES

ARTÍCULO 58°.- Los remanentes que arroje el balance anual de resultados, después de deducidos todos los costos incluidos los intereses a los depósitos y demás gastos y las provisiones legales, serán distribuidas por acuerdo de la Asamblea General Ordinaria en el siguiente orden:

- a) No menos del 20% para la reserva cooperativa.
- b) El porcentaje necesario para el pago de intereses que correspondan a los socios en proporción a sus aportaciones y dentro de los límites que autorice la ley.
- c) La suma que pudiere señalar la Asamblea General para algún fin específico con indicación expresa de que si se hace como gasto o para incrementar el capital social o para aumento de la Reserva Cooperativa.
- d) El saldo constituido por los excedentes se distribuirá entre los socios, en proporción a las operaciones realizadas con la Cooperativa.
- e) En caso de los remanentes distribuidos y no cobrados cuya renuncia del socio fue posterior al cierre del ejercicio; éste, tendrá seis meses posteriores a la fecha de la distribución para cobrarlo, de lo contrario pasa a formar parte de las utilidades del ejercicio económico del año siguiente.

RESERVA COOPERATIVA

ARTÍCULO 59°.- La Reserva Cooperativa será destinada exclusivamente a cubrir pérdidas u otras contingencias imprevistas, la parte de ella que fuere utilizada deberá ser repuesta en cuanto los resultados arrojen remanentes, en el número de ejercicios que determine la Asamblea. La Cooperativa debe alcanzar una reserva cooperativa no menor al equivalente del veinticinco por ciento (25%) de su capital social; debiéndose considerar la gradualidad establecida en la Décimo Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento General de las Cooperativas de Ahorro y Crédito no Autorizadas a Captar Recursos del Público. Esta reserva se constituye destinando anualmente no menos del veinte por ciento (20%) de los remanentes, sin perjuicio de que la Asamblea establezca un porcentaje mayor.

ARTÍCULO 60°.- La Reserva Cooperativa será automáticamente integrada por los siguientes recursos:

- a) Los beneficios que La Cooperativa obtenga como ganancia del capital o como ingreso por operaciones diferentes a las de su objeto estatutario.
- b) La parte del producto de las revalorizaciones que le corresponda en concordancia con el artículo 49° de la Ley General de Cooperativas.
- c) Los beneficios generados por operaciones con no socios.
- d) Otros recursos destinados a esta Reserva, por acuerdo de la Asamblea General de Delegados.

ARTÍCULO 61°.- La reserva cooperativa es irrepartible; en consecuencia, no tienen derecho a reclamar ni a recibir parte alguna de ella, los socios, los que hubieren renunciado, los excluidos ni sus herederos.

UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS.

ARTÍCULO 62°.- Los recursos, bienes y servicios de La Cooperativa, deberán ser utilizados sólo por los órganos autorizados y únicamente para cumplir sus fines. Los infractores de esta norma quedan solidariamente obligados a indemnizarla, sin perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal a que hubiera lugar.

TÍTULO VIII DE LOS LIBROS

ARTÍCULO 63°.- La Cooperativa llevará debidamente legalizados los siguientes libros:

- a) Actas de Asamblea General.
- b) Actas de Consejo de Administración.
- c) Actas del Consejo de Vigilancia.
- d) Actas del Comité Electoral.
- e) Actas del Comité de Educación.
- f) Actas del Comité de Previsión Social.
- g) Registros de Asistencia a las Asambleas Generales.
- h) Padrón de Socios y de Delegados.
- i) Contables y Auxiliares y demás Registros obligatorios que prescriben las Leyes vigentes.

ARTÍCULO 64°.- En el libro padrón de socios, serán inscritos todos los socios de la Cooperativa, consignándose, el nombre, domicilio, número de documento nacional de identidad, RUC de ser el caso, así como su estado civil, ocupación, personas que dependen económicamente de él, fecha de ingreso y de retiro, según el caso, nombre de los beneficiarios en caso de fallecimiento.

TÍTULO IX DE LA INTERVENCIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Artículo 65.- Causales del régimen de intervención

La Superintendencia intervendrá la cooperativa si incurra en las siguientes causales:

1. Por disminución del número de socios a menos del mínimo que se desprende del número de directivos establecido en el estatuto de la Coopac cuando se trate de cooperativas primarias, y a una sola cooperativa cuando se trate de centrales;
2. Por pérdida total del capital social y de la reserva cooperativa;
3. Por conclusión del objeto específico para el que fue constituida la Coopac; o
4. Cuando carezca de representante con poderes suficientes para administrar la Coopac, o exista conflicto respecto a la legitimidad del representante de la Coopac que haga inviable el funcionamiento regular de la Coopac.

Artículo 66.-Duración y Consecuencias de la Intervención

La intervención tiene una duración máxima de cuarenta y cinco (45) días calendario. Son **Consecuencias** indeliberables de la intervención y subsisten en tanto no concluya:

1. La competencia de la Asamblea se limita exclusivamente a las materias señaladas en el artículo 7 del Reglamento de Regímenes Especiales y de la Liquidación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público-RESOLUCIÓN SBS N° 5076-2018
2. La suspensión de las operaciones de la Coopac;
3. La determinación del patrimonio real de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la RESOLUCIÓN SBS N° 5076-2018.
4. La aplicación de las prohibiciones contenidas en el artículo 6 RESOLUCIÓN SBS N° 5076-2018, a partir de la publicación de la resolución que determine el sometimiento al régimen de intervención;
5. Otras que la Superintendencia estime pertinentes.

Artículo 67.- Determinación del patrimonio real

a.- Dado el caso que la Coopac sea sometida al régimen de intervención, la Superintendencia puede determinar su patrimonio real. Si como consecuencia de dicha evaluación, el patrimonio determinado es menor al señalado por la Coopac, la Superintendencia procede a ajustar este último, en primer lugar, con cargo a los excedentes del ejercicio y los acumulados. En caso el ajuste fuese insuficiente, se procede a aplicar, en este orden, las reservas facultativas, la reserva cooperativa y el capital social. En caso que el capital social no sea suficiente para cubrir las pérdidas de la Coopac, la Superintendencia aplica de oficio los intereses devengados pero no pagados y el principal de la deuda subordinada redimible de patrimonio suplementario para el caso de las Coopac autorizadas a ello, de acuerdo con el artículo 16 y el último párrafo del artículo 18 del Reglamento de Deuda Subordinada aplicable a las Empresas del Sistema Financiero aprobado por la Resolución SBS N° 975-2016.

b.- La determinación del patrimonio real y, en caso corresponda, la reducción del capital social da lugar a la emisión de una resolución de la Superintendencia. El Consejo de Administración y la Gerencia General

están obligados a registrar los ajustes contables que determine la Superintendencia, en los estados financieros que se emitan al cierre del mes que corresponda.

c.- La Superintendencia debe evaluar la necesidad de la contratación de estudios de valuación de activos con cargo a los recursos de la Coopac sometida al régimen de intervención. Asimismo, la Coopac debe disponer de manera inmediata el inventario y custodia de todos los expedientes de créditos, incluyendo los títulos valores que acreditan o garantizan obligaciones a favor de la Coopac, así como cualquier otro bien activo que posea la Coopac.

Artículo 68.- Prohibiciones

A partir de la fecha de publicación de la resolución de intervención de una Coopac está prohibido:

1. Iniciar contra ella procesos judiciales o administrativos para el cobro de acreencias a su cargo.
2. Perseguir la ejecución de resoluciones judiciales dictadas contra ella.
3. Constituir gravámenes sobre alguno de sus bienes en garantía de las obligaciones que le conciernen.
4. Hacer pagos, adelantos o compensaciones o asumir obligaciones por cuenta de ella, con los fondos o bienes que le pertenezcan y se encuentren en poder de terceros.
5. Constituir medida cautelar contra bienes de Coopac en intervención.

Artículo 69.- Convocatoria de la Asamblea

La Superintendencia convoca a la Asamblea, la cual debe realizarse en un plazo máximo de diez (10) días contados desde el inicio de la intervención. La convocatoria que efectúe la Superintendencia será mediante la publicación de un aviso en el Diario Oficial "El Peruano" y en un diario de mayor circulación, en el domicilio legal de la Coopac, con una anticipación mínima de tres (03) días.

El representante de la Superintendencia está facultado para suscribir la constancia de convocatoria y de quórum de la Asamblea. Para efectos registrales, el Registrador solo exige la Resolución de la Superintendencia disponiendo la convocatoria y la constancia de convocatoria y quórum correspondiente.

Mientras dure la intervención, la competencia de la Asamblea se limita exclusivamente a temas referidos en la convocatoria que efectúen los interventores.

Artículo 70.- Actividades durante la Intervención

Durante los primeros treinta (30) días la Coopac puede levantar las causales que dieron lugar a la declaratoria del régimen de intervención, a satisfacción de la Superintendencia, dando fin a dicho régimen. De no ocurrir lo antes mencionado, el Fondo de Seguro de Depósito Cooperativo procede a pagar los depósitos cubiertos, subrogándose en la posición jurídica de los depositantes en el proceso de liquidación judicial que se disponga.

Asimismo, de no levantarse las causales que dieron lugar a la declaratoria del régimen de intervención durante los treinta (30) primeros días, la Coopac es materia de exclusión del Registro Coopac y se declara su disolución.

La declaración de intervención de una Coopac y de designación de los interventores, así como el levantamiento del régimen de intervención de ser el caso, es inscribible en los registros públicos por el solo mérito de la resolución emitida por la Superintendencia.

Artículo 71.- Disolución y liquidación de Coopac

a.- Concluido el régimen de intervención sin que se hubieran levantado las causales que dieron lugar a su declaración, o cuando se excluya a la Coopac del Registro Coopac por motivos que determinen su disolución, o cuando la Coopac presente inactividad, no cumpla con el objeto social para el que fue constituida, o no presente vida asociativa durante un período continuo de dos (2) años, la Superintendencia dicta la correspondiente resolución de disolución y designa a un administrador temporal que asumirá la representación de la Coopac.

b.- En los casos en que el administrador temporal verifique que existen activos por liquidar, la liquidación es judicial. Para tal efecto, el administrador temporal solicita al juez civil de especialidad comercial o, en su defecto, al que corresponda, del domicilio de la Coopac, a través de un Proceso de Ejecución, que designe a un liquidador y disponga el inicio de la liquidación judicial de la Coopac. El título ejecutivo que da mérito al inicio del proceso de ejecución referido es la resolución de la Superintendencia y el informe del administrador temporal.

c.- El juez civil de especialidad comercial o, en su defecto, el que corresponda, recibe los informes periódicos y el informe final del liquidador y, con conocimiento de la Superintendencia, declara la conclusión del proceso liquidatorio y solicita la inscripción de la extinción de la Coopac a Registros Públicos.

d.- Tratándose de Coopac en las que el administrador temporal verifique que no existen activos por liquidar, este emite un informe a la Superintendencia, la cual solicita al juez civil de especialidad comercial o, en su defecto, al que corresponda, del domicilio de la Coopac, que declare la quiebra de la Coopac y que requiera la inscripción de la extinción de la Coopac a Registros Públicos.

e.- El administrador temporal tiene un plazo máximo de treinta (30) días para verificar si existen o no activos por liquidar, prorrogables por una sola vez hasta por un período idéntico.

f.- La resolución de disolución no pone término a la existencia legal de la Coopac, la que subsiste hasta que concluya el proceso liquidatorio o quiebra y, como consecuencia de ello, se inscriba la extinción en el Registro Público correspondiente. A partir de la publicación de la resolución de disolución, la Coopac deja de ser sujeto de crédito, y no le alcanzan las obligaciones que la Ley General, su reglamentación y la LGC imponen a las Coopac en actividad, incluido el pago de las contribuciones de sostenimiento a la Superintendencia.

g.- A partir de la fecha de publicación de la resolución de disolución de una Coopac de nivel 1 o 2 es prohibido:

1. Iniciar contra ella procesos judiciales o administrativos para el cobro de acreencias a su cargo.
2. Perseguir la ejecución de resoluciones judiciales dictadas contra ella.
3. Constituir gravámenes sobre alguno de sus bienes en garantía de las obligaciones que le conciernen.
4. Hacer pagos, adelantos o compensaciones o asumir obligaciones por cuenta de ella, con los fondos o bienes que le pertenezcan y se encuentren en poder de terceros.
5. Constituir medida cautelar contra bienes de Coopac en disolución.

h.- Todos los gastos de liquidación son asumidos con los recursos de la Coopac en liquidación.

i.- Las deudas de las Coopac en liquidación solo devengan intereses legales. Su pago solo tiene lugar una vez cancelado el principal de las obligaciones, respetándose la prelación establecida en el artículo 72 del presente Estatuto.

j.- Para los fines del proceso de liquidación se excluye de la masa de la Coopac a:

1. Las contribuciones de previsión social y tributos que hubiere retenido o recaudado como consecuencia de alguna obligación legal o de convenios, y no hubiesen sido entregadas al titular en su oportunidad.
2. Las colocaciones hipotecarias y las obligaciones representadas en instrumentos hipotecarios, así como los activos y pasivos vinculados a operaciones de arrendamiento financiero, los cuales solo pueden ser transferidos a otras Coopac en las cuales los deudores también sean socios. Se procurará para estos fines que exista entre los activos y pasivos transferidos la menor diferencia absoluta entre sus respectivos valores contables.
3. Los montos que se originen como consecuencia de operaciones en las cuales la Coopac se haya limitado a actuar solo como agente. Estas operaciones son determinadas mediante disposición emitida por la Superintendencia.

k.- Las garantías reales o específicas constituidas antes de la resolución que declara a la Coopac en disolución e iniciado el proceso liquidatorio correspondiente, subsisten con el objeto de respaldar los créditos contra ella. Las personas en cuyo favor estas hubiesen sido constituidas conservan su derecho a hacerse cobro con el producto de su venta, de manera preferente.

Artículo 72.- Disolución y liquidación voluntaria de Coopac

Si la Coopac acuerda disolverse y liquidarse voluntariamente, deben comunicar dicho acuerdo a la Superintendencia dentro de los cinco (5) días hábiles de haberse celebrado el acuerdo, adjuntando copia del respectivo acuerdo de la Asamblea; el último estado de situación financiera de la Coopac, detallando los activos, pasivos y el patrimonio; el cronograma del proceso de liquidación voluntaria hasta su culminación definitiva; y cualquier otra información que requiera la Superintendencia para verificar que se cumplen los supuestos para efectuar una disolución y liquidación voluntaria y cautelar que los intereses de los socios depositantes y deudores no sean afectados.

La comunicación debe señalar el procedimiento de liquidación a ser aplicado y la persona jurídica o natural liquidadora designada. El mencionado procedimiento se realiza conforme a las disposiciones de la Ley General de Cooperativas y las normas complementarias que emita la Superintendencia de ser el caso.

El incumplimiento del cronograma del proceso de liquidación voluntaria presentado podría ser pasible de sanción administrativa.

De manera excepcional, y contando con la no objeción de la Superintendencia, se puede modificar el cronograma del proceso de liquidación voluntaria.

La extinción de la Coopac se lleva a cabo conforme a lo establecido en el artículo 421 de la Ley General de Sociedades, correspondiendo a la persona jurídica o natural liquidadora informar, de manera sustentada, a la Superintendencia sobre este hecho.

La Superintendencia puede disponer la conversión de los procesos de liquidación voluntaria, en procesos forzosos siempre que se determine que se presenta incumplimiento de sus obligaciones.

Artículo 73.- Prelación en el pago de las obligaciones

Los bienes de la Coopac en liquidación no son susceptibles de medida cautelar alguna.

Las obligaciones a cargo de una Coopac en proceso de liquidación son pagadas en el siguiente orden:

A. Cumplimiento de las obligaciones de carácter laboral

1. Las remuneraciones.
2. Los beneficios sociales, las aportaciones al Sistema Privado de Pensiones y a la Oficina de Normalización Previsional, así como otros créditos laborales de los trabajadores de la Coopac liquidada, devengados hasta la fecha en que se declara la disolución.

B. Cumplimiento de la garantía del ahorro

Los recursos captados en forma de depósito, no atendidos con cargo al Fondo de Seguro de Depósito Cooperativo. De igual forma, los recursos utilizados por el Fondo de Seguro de Depósito Cooperativo para efectivizar la cobertura.

C. Cumplimiento de obligaciones de carácter tributario

1. Los que corresponden al Seguro Social de Salud (ESSALUD), por obligaciones por prestaciones de salud a cargo de la Coopac disuelta, como empleadora.
2. Tributos.

D. Cumplimiento de otras obligaciones

1. Las demás obligaciones, según su antigüedad, y cuando no pueda determinarse, a prorrata.
2. Los intereses legales en el mismo orden reseñado precedentemente.
3. La deuda subordinada.

c.- Las obligaciones a cargo de una Coopac de nivel 1 o 2 en proceso de liquidación son pagadas en montos iguales al interior de cada prelación.

Artículo 74.- Haber social resultante de la liquidación

Concluida la liquidación después de haber realizado el activo y pagado el pasivo, el haber social resultante se destina, hasta donde alcance y en el orden siguiente, a:

1. Satisfacer los gastos de la liquidación.
2. Abonar a los socios:
 - a. El valor de sus aportaciones pagadas o la parte proporcional que les corresponda en caso de que el haber social fuere insuficiente.
 - b. Los intereses de sus aportaciones pagadas y los excedentes pendientes de pago.
3. Transferir el saldo neto final, si lo hubiere, para ser destinado exclusivamente a fines de educación cooperativa:
 - a. A la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú.
 - b. A falta de Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú, a la Confederación de Cooperativas del Perú.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

PRIMERA. - El presente Estatuto entrará en vigencia a partir de su inscripción en Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Cajamarca.

El título fue presentado el 19/02/2021 a las 08.18.13 AM horas, bajo el N° 2021-00445856 DEL Tomo Diario 0263. Derechos cobrados S/. 22.00 soles con Recibo (s) Número (s) 00016424-01.- CAJAMARCA, 28 de Abril de 2021. Presentación electrónica.